

1525113-42.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525113-42.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525113-42.2021.8.26.0228, c. 1205/21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282348/2021 - 56º D.P. VILA ALPINA, 20855012 - 56º D.P. VILA ALPINA, 3933/21/310 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2282348 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO MAXIMO ROMAO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

RENATO MAXIMO ROMAO e RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque no dia no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Guacuma, nº 622, Vila Prudente, São Paulo - SP, agindo em concurso, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 prancha alisamento de cabelo, 01 TV Samsung 32", 01 TV LG 47", bijuterias diversas, 04 relógios de pulso,

01 notebook, 02 refrigerantes 200 ml, 02 cervejas 500 ml, 06 frascos perfumes, 03 mini teclados para digitação universal e 01 caixa de som sem fio pequena, avaliados num total de R\$ 10.339,00 (dez mil, trezentos e trinta e nove reais), pertencentes à vítima O. W. S.

A denúncia foi recebida em 28 de outubro de 2021 (fls. 228/229). Os réus foram citados (fls. 296/297) e ofereceram resposta à acusação (fls. 302).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum, sendo os acusados interrogados nesta data. Não foram requeridas novas diligências. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Em relação às penas, pleiteou o aumento da pena-base, a incidência da agravante da calamidade pública, bem como da reincidência para ambos os réus e da atenuante da confissão para Rodrigo, e a fixação do regime fechado. A defesa dos réus pugnou pela absolvição por insuficiência probatória em relação a Renato. Requereu a fixação das penas no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão para Rodrigo com a compensação com a reincidência, bem como a fixação do regime semiaberto para ambos os réus.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A vítima afirmou que no dia dos fatos realizou uma viagem ao litoral com sua esposa, sendo que sua casa ficou desocupada. Algum tempo após ter chegado ao litoral, recebeu uma ligação de uma colega de trabalho de sua esposa, relatando que a Polícia Militar havia feito contato. Em seguida, receberam uma ligação de policiais, dando conta que teria ocorrido uma invasão em seu imóvel e a subtração de diversos pertences. Retornou para a cidade, passou em sua residência, oportunidade na qual já percebeu que o portão e uma janela haviam sido arrombados, bem como deu por falta de diversos pertences, dentre eles aparelhos televisores, computador e joias. Os ambientes estavam revirados. Dirigiu-se ao Distrito Policial, onde reconheceu seus pertences, sendo que apenas não recuperou a quantia de cerca de R\$ 300/350. Não há câmeras em sua casa. Conversou com vizinhos que disseram ter visto um veículo na garagem de sua casa e dois homens, mas achavam que seriam visitas.

Os policiais militares relataram que estavam em serviço, quando suspeitaram de um veículo Nissan Tiida, pois a placa dianteira estava dobrada, dificultando a visualização, e o vidro vigia do lado direito traseiro estava quebrado. Foi dada ordem de parada, que foi desobedecida, iniciando-se fuga, com o acompanhamento pelos depoentes. Na Rua Guacuma os dois ocupantes saíram correndo, mas foram abordados. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Dentro do veículo havia diversos pertences, como aparelhos televisores, computador e bijuterias. Indagados, os réus informaram que haviam subtraído os bens de uma residência. O policial Felipe disse que eles indicaram a localização do imóvel, que foi identificado por outra viatura. O policial Caio relatou que conseguiram acessar um notebook que estava no carro e obter os dados da proprietária, com a qual foi mantido contato e ela confirmou o endereço dela. Não os conheciam anteriormente. O local onde o carro foi visto inicialmente fica a 1 km do local dos fatos, segundo Felipe, e a cerca de 3 km segundo Caio. Nada de irregular havia com relação ao veículo.

O réu Renato, em seu interrogatório, negou a acusação que lhe é feita. Disse que foi a um leilão e em seguida dirigiu-se a um bar, de onde pretendia acionar um aplicativo de viagens. Em tal local foi abordado por um policial de moto, que lhe disse que era suspeito de ter abandonado um veículo produto de roubo nas proximidades. Foi levado até o local onde estava o veículo, a cerca de 4 quarteirões, onde já havia um indivíduo detido em uma viatura. Em seguida, foi levado ao Distrito Policial, segundo os policiais, para averiguação. Não conhecia os policiais, tampouco aquele indivíduo abordado.

O réu Rodrigo, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, informando que agiu com um comparsa, mas permaneceu em silêncio quando questionado sobre a identidade do comparsa. Disse que o veículo pertence a sua esposa e que pretendia vender os bens subtraídos para pagar dívidas.

Em que pese o suscitado pela defesa dos réus, existem elementos suficientes a comprovar a autoria delitiva em desfavor dos acusados, tendo em conta que

encontrados com os diversos bens pertencentes à vítima após a prática delitiva, que foram devidamente por esta reconhecidos, não havendo qualquer elemento a infirmar a prática delitiva. Ambos os réus foram vistos descendo do veículo dentro do qual estavam os bens da vítima, sendo que os policiais informaram que ambos confessaram informalmente. O veículo foi avistado pelos policiais em local não distante do local dos fatos.

Destaca-se, também, que os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que os réus não noticiaram que os conheciam anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)”

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

No mais, a versão apresentada por Renato restou isolada, inexistindo qualquer aspecto a comprovar seu enredo, que sequer se mostra verossímil e apto a infirmar o relato dos policiais militares. Ademais, Rodrigo confessou a prática delitiva, inclusive no que diz respeito ao concurso de agentes, silenciando apenas quanto à identidade de seu comparsa.

A qualificadora do rompimento de obstáculo encontra-se presente, porquanto o laudo de fls. 364/373 constatou que o portão basculante, em sua extremidade direita, apresentava fratura e remoção do cadeado, além de desacoplamento do braço articulado, bem como a janela de esquadria de alumínio com duas folhas vítreas de correr e trinco interno, que davam acesso ao interior da residência, apresentava danos em sua parte superior caracterizadas por amolgamento da esquadria, e o laudo de fls. 247/249 atestou que as ferramentas localizadas com os réus (chaves de fenda e alicates), poderiam ser eficazmente utilizadas para o rompimento ou destruição de obstáculos, restando claro que houve violação do sistema de trava do portão e violação da janela de acesso. Neste sentido:

“Verifica-se a qualificadora do nº I do § 4º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos etc), sejam quais forem os expedientes empregados.” (TACRSP – RT 535/323).

Presente também a qualificadora do concurso de agentes, porquanto restou

devidamente comprovada pelo conjunto probatório, sendo que os policiais foram claros quanto ao fato de que os réus estavam em poder dos diversos bens da vítima, que foram encontrados no interior do veículo que era conduzido por Rodrigo e tinha Renato como passageiro, sendo que prontamente fugiram quando os policiais sinalizaram para que parassem, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, existindo o vínculo psicológico entre os réus. Por fim, quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexos causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre no presente autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima descritos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis para os réus, eis que se encontram presentes duas qualificadoras, de maneira que a pena-base deve ser fixada acima do piso legal por uma delas, por serem as circunstâncias do crime mais graves (conforme STJ, AgRg no HC 368411 / MS, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 22/08/2017). Por isso, aumento-lhes a pena-base em 1/6, a qual fica fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, com relação a Renato, trata-se de réu multirreincidente (31ª VC, autos 0055336-19.2012.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 19/04/18 - fls. 303/ 6ª VC de Guarulhos, autos 0000507-49.2016.8.26.0535, com trânsito em julgado para a defesa em 28/08/18 - fls. 308/309/ 5ª VC de Guarulhos, autos 0021085-93.2016.8.26.0224, com trânsito em julgado para a defesa em 01/03/18 - fls. 309/ 6ª VC de Guarulhos, autos 0023239-84.2016.8.26.0224, com trânsito em julgado para a defesa em 25/07/2017 - fls. 309/ 4ª VC de Santo André, autos 0043654-10.2012.8.26.0554, que aguarda o cumprimento da pena privativa de liberdade após a conversão das penas restritivas de direito - fls. 304 e 309/310/ 4ª VC de Santo André, autos 1501772-89.2019.8.26.0540, com trânsito em julgado para a defesa em 27/07/2020 - fls. 310/ 4ª VC de São Bernardo do Campo, autos 0000300-78.2015.8.26.0537, com pena indultada em 16/11/2016 - fls. 311 e 355/ 2ª VC de São Bernardo do Campo, autos 0004335-34.2014.8.26.0564, com pena indultada em 23/03/2017 - fls. 311/312 e 355/ 2ª VC São Bernardo do Campo, autos 0054300-83.2011.8.26.0564, com pena indultada em 24/11/1016 - fls. 312 e 355), razão pela qual sua pena será elevada em 2/3, ficando em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Com relação a Rodrigo, na segunda fase, também se trata de réu multirreincidente (20ª VC, autos 0008170-40.2016.8.26.0635, com pena indultada em 22/07/2019 - fls. 313 e 331/ 24ª VC, autos 0021818-04.2013.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 28/01/2016 e que se encontra aguardando o cumprimento de pena - fls. 314 e 334/ 23ª VC, autos 0077719-88.2012.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 13/11/2019 - fls. 314/ 2ª Vara de Ribeirão Pires, autos 0004368-41.2013.8.26.0505, com pena indultada em 22/07/2019 - fls. 315 e 331/ 03ª VC de Santo André, autos 0001019-09.2015.8.26.0554 com pena indultada em 22/07/2019 - fls. 315/316 e 331/ 2ª VC de São Bernardo do Campo, autos 1500756-12.2019.8.26.0537, com trânsito em julgado para a defesa em 12/03/2020 - fls. 316) e confessou integralmente a prática delitiva.

Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias, todavia tal entendimento aplica-se exclusivamente ao réu que ostenta apenas uma reincidência, o que não ocorre nestes

autos. Havendo mais de uma reincidência, não há como se compensar integralmente as duas circunstâncias, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, pois não se mostra justo ou proporcional conferir-se o mesmo tratamento ao réu com uma reincidência àquele com mais de uma. Por isso, tratando-se de réu multirreincidente, sua pena será majorada em 1/2, compensando-se uma reincidência com a confissão, ficando as penas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as penas tornam-se definitivas nos patamares referidos acima.

Diante da ampla reincidência e o fato de que Renato se encontrava em saída temporária (fls. 198) e Rodrigo no regime aberto (fls. 177), quando tornaram a delinquir, de rigor a fixação do regime inicial fechado, eis que demonstram resistência à terapêutica penal, sendo que regime mais brando não se mostra suficiente no presente caso.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão do sursis, eis que se trata de reincidentes específicos, restando clara sua indiferença aos fins da pena e que tais medidas não se mostram suficientes, tampouco socialmente recomendáveis.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, o réu RENATO MAXIMO ROMAO, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, e o réu RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia dos acusados no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena aos acusados, patente o risco de que soltos venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a ampla reincidência de ambos, especialmente em delitos patrimoniais, que tornou a delinquir quando colocados em liberdade, aspectos que apenas ratificam que suas liberdades representam riscos para a ordem pública. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus no estabelecimento em que se encontram recolhidos.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 375.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

Comunique-se à VEC acerca da presente sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA